

Umowa o wykonanie i rozbudowę funkcjonalności serwisu internetowego

zawarta w dniu _____ r. w _____ pomiędzy:

WB Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w 35-060 Rzeszów, ul. Juliusza Słowackiego 24/11
NIP: 5170455185, REGON: 540735769,
reprezentowaną przez Daniela Budykę,

zwaną dalej w treści umowy „**Wykonawcą**”,

a

TECHNICAL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Wolice 32, 88-190 Barcin,
NIP: 5621813759, REGON: 387758205, KRS 0000875085,
reprezentowaną przez Artura Puzio,

zwaną dalej w treści umowy „**Zamawiającym**”,
zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a osobno „**Stroną**”.

§ 1. Definicje

1. Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem www.motogang.eu, oparty na technologii PHP / Symfony 4.4 z panelem administracyjnym Silex, stanowiący własność Zamawiającego.
2. Sklep – moduł sprzedażowy w ramach Serwisu, obejmujący w szczególności koszyk, obsługę produktów, wariantów, zamówień oraz integrację z systemem płatności.
3. Zakres A–E – zestaw prac opisany szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy, obejmujący w szczególności:
 - A. Moduł Sklepu z voucherami i merch,
 - B. Wdrożenie systemu podzielonej płatności,
 - C. Dynamiczne zmiany cen,
 - D. Nowe podstrony powiązane ze Sklepem,
 - E. Moduły dodatkowe (POP-UP, napis promocyjny) i testy wdrożenia.
4. Dokumentacja – wszelkie informacje techniczne, funkcjonalne i organizacyjne przekazane przez Zamawiającego lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w tym treść Załącznika nr 1.
5. Odbiór – potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Zakresem A – E, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
6. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
 - 1) Wykonanie i uruchomienie modułu Sklepu (w tym vouchery i merch) w ramach istniejącego Serwisu,
 - 2) Wdrożenie modelu systemu podzielonej płatności za pośrednictwem PayU,
 - 3) Wdrożenie dynamiczne zmiany cen dla obozów i produktów powiązanych,
 - 4) Dodanie nowych podstron ofertowych i ich integracja ze Sklepem,
 - 5) Wdrożenie modułów POP-UP oraz modułu napisu promocyjnego,
 - 6) Testy, optymalizacja i uruchomienie produkcyjne, zgodnie ze Specyfikacją funkcjonalną stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca realizuje prace w oparciu o istniejącą infrastrukturę Serwisu, w szczególności bazę danych, istniejący kod źródłowy i konfigurację środowiska Zamawiającego.
3. Zakres szczegółowy prac, wymagane funkcjonalności, powiązania z istniejącymi modułami oraz wymagania dotyczące integracji z PayU i innymi usługami zewnętrznymi Strony określają w Załączniku nr 1.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - 1) Analiza przekazanych przez Zamawiającego materiałów, dostępów i dokumentacji technicznej,
 - 2) Wdrożenie modułu Sklepu (vouchery, merch) wraz z koszykiem, obsługą zamówień i wariantów produktów,
 - 3) Integracja systemu płatności podzielonej PayU, w tym:
 - a) Obsługa kaucji,
 - b) Obsługa dopłaty,
 - c) Powiązanie płatności z logiką potwierdzania zawarcia umowy oraz statusami zamówień / uczestnictwa,
 - d) Zapewnienie możliwości zmiany wartości kaucji i dopłaty na poziomie konfiguracji systemu (bez ingerencji w kod),
 - e) Konfiguracja istniejącej funkcjonalności umożliwiającej dokonanie całości płatności po wysłaniu powiadomienia e-mail (np. ok. 30 dni przed terminem imprezy) wraz z wysyłką faktury na adres e-mail Klienta oraz powiązanie tego scenariusza z płatnościami PayU,
 - 4) Implementacja automatycznych reguł cenowych dla obozów i produktów powiązanych, tak aby ceny były spójne w sklepie, tabelach, formularzach i wiadomościach e-mail,
 - 5) Dodanie nowych podstron: „Szkółka e-bike”, „Wypożyczalnia motocykli i e-bike”, „Szkółka motocross”, „Wyjątkowy prezent (vouchery)” wraz z integracją ze Sklepem,
 - 6) Wdrożenie modułu POP-UP oraz modułu napisu promocyjnego nad tabelą (np. „Promocja 300 + 300”, „Promocja 500 + 500”) wraz z panelem edycji w Silex,
 - 7) Wykonanie testów funkcjonalnych, w tym testów ścieżek zakupowych, płatności, dynamiczne zmiany cen, wysyłki e-maili oraz poprawnego wyświetlania nowych podstron i modułów,
 - 8) Przekazanie Zamawiającemu podstawowych instrukcji obsługi wdrożonych funkcjonalności (np. w formie krótkiego dokumentu lub krótkiego przeszkolenia online).

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz z poszanowaniem istniejącej architektury systemu.
3. W przypadku wykrycia istotnych błędów lub ograniczeń w istniejącym kodzie Serwisu, które uniemożliwiają realizację zakresu Umowy lub znacząco utrudniają jej wykonanie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje możliwe rozwiązania oraz ewentualne koszty dodatkowe.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
 - 1) Zapewnienie Wykonawcy kompletu danych dostępowych, w tym:
 - a) Dostęp do panelu administracyjnego Serwisu (Silex),
 - b) Dostęp do środowiska produkcyjnego lub testowego (hosting, baza danych, FTP/SSH – jeśli wymagane),
 - c) Dane integracyjne do PayU (klucze, identyfikatory, parametry konfiguracyjne),
 - 2) Przekazanie treści tekstowych i materiałów graficznych niezbędnych do uzupełnienia nowych podstron oraz opisów produktów/obozów,
 - 3) Przekazanie aktualnych cenników, zasad promocji oraz logiki automatycznych zmian cen (np. terminy, progi cenowe, powiązania z innymi produktami),
 - 4) Terminowa akceptacja przedstawionych przez Wykonawcę wersji funkcjonalności oraz zgłaszanie uwag w sposób jasny i zbiorczy (np. w jednym mailu),
 - 5) Wskazanie osoby kontaktowej uprawnionej do uzgadniania zakresu oraz akceptacji etapów prac.
2. Zamawiający odpowiada za:
 - 1) Poprawność i legalność treści, danych osobowych oraz materiałów graficznych publikowanych w Serwisie,
 - 2) Zgodność przekazanych cenników, regulaminów oraz warunków udziału z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego wymaganych materiałów, danych lub decyzji w uzgodnionych terminach, terminy realizacji po stronie Wykonawcy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.

§ 5.

Warunki rozpoczęcia prac i harmonogram

1. Warunkiem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę jest łączne spełnienie następujących warunków:
 - 1) Podpisanie Umowy przez obie Strony,
 - 2) Przekazanie przez Zamawiającego danych dostępowych i materiałów określonych w §4,
2. Orientacyjny łączny czas realizacji Etapów 0–6 wynosi około 18–22 Dni roboczych, przy założeniu terminowego przekazywania materiałów i akceptacji po stronie Zamawiającego.
3. Czas trwania poszczególnych Etapów, wskazany w Załączniku nr 1, ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w szczególności w przypadku:
 - 1) Opóźnień w przekazywaniu przez Zamawiającego materiałów, danych lub decyzji,
 - 2) Ujawnienia się istotnych problemów technicznych w istniejącym kodzie Serwisu,
 - 3) Konieczności wykonania prac dodatkowych, o których mowa w §7.
4. Zmiana kolejności realizacji Etapów lub niewielkie przesunięcia terminów w ramach harmonogramu nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzania aneksu, o ile nie wpływają na łączny termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy ustalony przez Strony.

5. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje po zakończeniu wszystkich Etapów 0–6, zgodnie z zasadami określonymi w §8. Strony mogą dodatkowo potwierdzać zakończenie poszczególnych Etapów w formie wiadomości e-mail, co nie wpływa na zasady rozliczenia wynagrodzenia, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 6.

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **7 500,00 zł** (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto, powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury, tj. 23%.
2. Łączna kwota brutto wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi **9 225,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest płatne jednorazowo po zakończeniu prac i dokonaniu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, przed przekazaniem Zamawiającemu dostępu do środowiska produkcyjnego oraz prawa do korzystania z efektów prac.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy.
5. Wszelkie prace wykraczające poza Zakres A–E opisany w Załączniku nr 1 będą traktowane jako prace dodatkowe i wymagają uprzedniego uzgodnienia wynagrodzenia w formie e-mailowej lub aneksu do Umowy, zgodnie z §7.
6. W przypadku opóźnienia w płatności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac oraz wstrzymania przekazania efektów prac do czasu uregulowania zaległych płatności.

§ 7.

Zmiana zakresu

1. Przez zmianę zakresu rozumie się wszelkie prace niezawarte w Zakresie A–E, w szczególności:
 - 1) Dodanie nowych funkcjonalności lub podstron niewskazanych w Załączniku nr 1,
 - 2) Istotną przebudowę już wdrożonych modułów wykraczającą poza zakres poprawek,
 - 3) Wdrożenie dodatkowych integracji z systemami zewnętrznymi.
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby zmiany zakresu, Wykonawca przedstawi propozycję kosztów i terminu realizacji prac dodatkowych w formie oferty e-mail.
3. Rozpoczęcie prac dodatkowych nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków przedstawionych przez Wykonawcę po podpisaniu aneksu do Umowy.
4. O ile Strony nie postanowią inaczej, prace dodatkowe mogą być rozliczane ryczałtowo – kwotą za całość określonego zakresu.

§ 8.

Odbiór prac i gwarancja

1. Po zakończeniu realizacji Zakresu A–E Wykonawca przesyła Zamawiającemu informację o gotowości do odbioru, udostępnia wersję do testów oraz projekt protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Zamawiający ma 24 godziny od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, na samodzielne sprawdzenie działania strony i przekazanie uwag e-mailem.

3. Po zakończeniu realizacji Strony umawiają termin wspólnego sprawdzenia strony z udziałem programisty Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. W trakcie tego spotkania uzupełniany i podpisany jest protokół zdawczo-odbiorczy. Data podpisania protokołu jest dniem odbioru.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 36 miesięcy od dnia odbioru. W okresie gwarancji Zamawiający może w dowolnym momencie zgłaszać e-mailem błędy działania wykonanych funkcji, a Wykonawca usuwa je w rozsądnym terminie.
5. Gwarancja nie obejmuje problemów powstałych po samodzielnych zmianach Zamawiającego lub osób trzecich (modyfikacja kodu, aktualizacje serwera, systemu, wtyczek, integracji itp.). Usuwanie takich problemów stanowi prace dodatkowe rozliczane na zasadach § 7.

§ 9.

Prawa autorskie i licencje

1. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) Przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów, które zostaną stworzone w ramach realizacji Umowy, albo posiada on odpowiednie licencje umożliwiające ich wykorzystanie,
 - 2) Utwory te nie będą naruszały praw osób trzecich.
2. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego całości wynagrodzenia, o którym mowa w §6, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do stworzonych w ramach Umowy elementów programistycznych, w szczególności:
 - 1) Nowego kodu źródłowego modułów Sklepu, dynamiczne zmiany cen, integracji z PayU, nowych podstron oraz modułów POP-UP i napisu promocyjnego,
 - 2) Szablonów widoków przygotowanych przez Wykonawcę, w zakresie, w jakim nie opierają się na licencjonowanych elementach osób trzecich, następujących polach eksploatacji:
 - a) Utrwalanie i zwielokrotnianie utworu dowolną techniką, w tym cyfrową,
 - b) Wprowadzanie do obrotu oraz do pamięci urządzeń cyfrowych,
 - c) Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w internecie),
 - d) Modyfikowanie, adaptowanie, łączenie z innymi utworami w ramach Serwisu Zamawiającego.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, nie obejmuje:
 - 1) Praw do frameworków, bibliotek, modułów open-source oraz komercyjnych komponentów osób trzecich, które pozostają objęte ich odrębnymi licencjami,
 - 2) Praw do istniejącego kodu Serwisu powstałego przed zawarciem niniejszej Umowy.
4. W zakresie, w jakim wykorzystanie utworów jest uzależnione od licencji osób trzecich (np. PayU, biblioteki open-source), Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania warunków tych licencji.
5. Wykonawca jest uprawniony do umieszczenia informacji o zrealizowanym projekcie w swoim portfolio (np. na stronie internetowej, w materiałach ofertowych), z podaniem nazwy Serwisu i ogólnego zakresu prac. Na żądanie Zamawiającego wyrażone na piśmie lub e-mailowo, Wykonawca zrezygnuje z używania logotypu Zamawiającego lub innych oznaczeń wskazanych w żądaniu.

§ 10.

Odpowiedzialność

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniami poniższymi.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 - 1) Szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego lub osoby trzecie,
 - 2) Szkody wynikłe z błędnych lub nieaktualnych danych, treści, cenników oraz regulaminów dostarczonych przez Zamawiającego,
 - 3) Przerwy w działaniu Serwisu spowodowane awariami hostingu, łączy internetowych, usług zewnętrznych (w tym PayU) lub innymi okolicznościami leżącymi po stronie tych dostawców,
 - 4) Modyfikacje kodu Serwisu dokonane przez Zamawiającego lub osoby trzecie bez udziału Wykonawcy.
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wysokości łącznego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §6. Ograniczenie to nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Zamawiającego (lucrum cessans).

§ 11. Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności informacji technicznych, organizacyjnych, finansowych oraz danych klientów Zamawiającego.
2. Szczegółowe zasady zachowania poufności określa Załącznik nr 2 – Umowa o zachowaniu poufności (NDA), który stanowi integralną część niniejszej Umowy.

§ 12. Dane osobowe (RODO)

1. W zakresie, w jakim Wykonawca uzyska dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego w związku z funkcjonowaniem Serwisu, Strony, o ile będzie to konieczne, zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Do czasu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest nie przetwarzać danych osobowych w sposób wykraczający poza niezbędny zakres techniczny umożliwiający realizację Umowy.

§13.

Czas trwania Umowy i rozwiązanie

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej podpisania do dnia wykonania i rozliczenia Przedmiotu Umowy.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub e-mailowej drugiej Stronie.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego przed wykonaniem całości prac, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace proporcjonalnie do stopnia zaawansowania, nie mniejsze jednak niż poniesione przez Wykonawcę koszty i czas pracy udokumentowane na dzień rozwiązania Umowy.
4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku zapłaty należnych kwot wynikających z Umowy oraz zachowania poufności.

§14.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub e-mailowej (wymiana oświadczeń pomiędzy adresami wskazanymi w nagłówku Umowy) pod rygorem nieważności.
2. Korespondencja e-mailowa kierowana na adresy wskazane w Umowie lub w późniejszej korespondencji stron uznawana będzie za skuteczną.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W razie braku porozumienia, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Wykonawcy, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Załączniki stanowią integralną część Umowy:
 - 1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja funkcjonalna serwisu www.motogang.eu (Zakres A–E),
 - 2) Załącznik nr 2 – Umowa o zachowaniu poufności (NDA),

Podpis Wykonawcy:

Podpis zamawiającego:

Specyfikacja funkcjonalna serwisu internetowego WWW.MOTOGANG.EU

1. Ogólny opis projektu

- 1) Przedmiotem realizacji jest rozbudowa istniejącego serwisu www.motogang.eu o pełny moduł Sklepu (vouchery, merch), integrację systemu podzielonej płatności PayU (w modelu kaucja + dopłata), automatyzację cenową, nowe podstrony ofertowe oraz moduły POP-UP i napisu promocyjnego.
- 2) Serwis oparty jest na technologii PHP / Symfony 4.4, z panelem administracyjnym Silex.
- 3) Realizacja odbywa się na istniejącym kodzie Serwisu, z wykorzystaniem aktualnej bazy danych, tabel sklepu, obozów, płatności i faktur.
- 4) Warstwa wizualna sklepu i podstron produktowych będzie inspirowana układem i logiką stron typu muc-off.com (hero z dużym zdjęciem/filmem, czytelne sekcje nad produktami), przy zachowaniu identyfikacji wizualnej MotoGang.
- 5) W ramach realizacji Wykonawca zapewnia pełną responsywność (RWD) nowych modułów Sklepu, podstron i elementów dodatkowych na urządzeniach desktop, tablet i smartfon.

2. Zakres A – Sklep + vouchery + merch

1. Aktywacja i dokończenie istniejącego modułu mini-sklepu, w tym:
 - 1) Konfiguracja koszyka,
 - 2) Konfiguracja obsługi produktów, wariantów, cen i stanów,
 - 3) Integracja z istniejącą logiką obozów (jeśli dotyczy).
2. Wdrożenie dwóch karuzel produktów na stronie:
 - 1) Karuzela voucherów (drift taxi, buggy, motocross, szkolenia, inne vouchery),
 - 2) Karuzela merch MotoGang (koszulki, kominy itp.).
3. Karuzele produktowe prezentujące vouchery, merch i obozy, możliwość dodawania produktów do koszyka bezpośrednio z karuzeli. Kafelki prowadzące do standardowych podstron produktów (szczegóły, zdjęcia/film lub galeria, cena, przycisk „Dodaj do koszyka”), przy zachowaniu możliwości dodania wielu różnych typów produktów (vouchery, obozy, merch) do jednego wspólnego koszyka
4. Umieszczenie modułu polecanych produktów na wybranych podstronach Serwisu.
5. Stworzenie podstrony „Sklep” zawierającej dwie karuzele (vouchery, merch) oraz przejście do podstrony z voucherami.

Na podstronie „Sklep” oraz kluczowych podstronach kategorii przewidziana jest górna sekcja (hero) ze zdjęciem lub krótkim materiałem wideo nad listą produktów, zgodnie z wytycznymi wizualnymi Zamawiającego.
6. Konfiguracja:
 - 1) Produktów, wariantów i cen,
 - 2) E-maili potwierdzających zamówienie,
 - 3) Testów całej ścieżki zakupu (dodanie do koszyka, płatność, potwierdzenia).

3. Zakres B – Płatności (PayU) – model podzielonej płatności

1. Wdrożenie płatności w modelu podzielonej płatności:
 - 1) kaucja,
 - 2) Dopłata w późniejszym terminie.
2. Powiązanie płatności z logiką zawarcia umowy:
 - 1) Potwierdzenie zawarcia umowy wysyłane dopiero po wpłacie drugiej raty,
 - 2) Odpowiednie statusy zamówień i uczestników w systemie.
3. Wdrożenie automatycznych przypomnień e-mail o konieczności dopłaty (np. 7 dni przed terminem oraz inne terminy ustalone przez Strony).
4. Konfiguracja istniejącej funkcjonalności umożliwiającej dokonanie całości płatności po wysłaniu do Klienta powiadomienia e-mail (np. ok. 30 dni przed terminem imprezy) wraz z automatycznym wystawieniem i wysyłką faktury na adres e-mail oraz powiązaniem tego scenariusza z obsługą płatności PayU.
5. Dodanie / aktualizacja:
 - 1) Warunków udziału (np. regulaminy, warunki obozów),
 - 2) Szablonów mailowych powiązanych z procesem zakupu i płatności.

4. Zakres C – Dynamiczne zmiany cen

1. Wdrożenie mechanizmów automatycznej zmiany cen obozów i powiązanych produktów, w szczególności:
 - 1) Zmiana cen w zależności od terminów, promocji lub innych reguł ustalonych z Zamawiającym,
 - 2) Możliwość powiązania kilku produktów/obozów z jedną regułą cenową.
2. Zapewnienie spójnej prezentacji cen:
 - 1) W sklepie,
 - 2) W tabelach cenowych,
 - 3) W formularzach,
 - 4) W wiadomościach e-mail.
3. Przygotowanie panelu do konfiguracji lub modyfikacji wybranych parametrów cenowych, o ile Strony tak uzgodnią.

5. Zakres D – Nowe strony (podstrony)

1. Dodanie podstron:
 - 1) „Szkółka e-bike”,
 - 2) „Wypożyczalnia motocykli i e-bike”,
 - 3) „Szkółka motocross”,
 - 4) „Ferie zimowe”,
 - 5) „Wyjątkowy prezent (vouchery)”.
2. Wypełnienie podstron treściami przekazanymi przez Zamawiającego.
3. Integracja nowych podstron ze Sklepem, w szczególności:
 - 1) Przyciski CTA kierujące do odpowiednich produktów/voucherów,
 - 2) Moduły produktowe i odnośniki,
 - 3) Spójna nawigacja i ścieżki konwersji.

6. Zakres E – Dodatki

1. Moduł POP-UP:
 - 1) Wyświetlanie na stronie głównej (oraz opcjonalnie na innych podstronach),
 - 2) Panel edycji treści POP-UP w Silex (treść, link, ewentualna grafika, częstotliwość wyświetlania – w uzgodnionym zakresie).
2. Moduł promocyjnego napisu nad tabelą (np. „Promocja 300 + 300”; „Promocja 500 + 500”):
 - 1) Możliwość edycji treści i ewentualnych parametrów (np. koloru, widoczności) w panelu admina,
 - 2) Powiązanie z odpowiednimi podstronami i ofertami.
3. Testy wdrożenia:
 - 1) Testy pełnej ścieżki użytkownika (wejście na stronę, wybór oferty, dodanie do koszyka, wybór płatności – kaucja + dopłata lub płatność jednorazowa, e-maile potwierdzające),
 - 2) Testy scenariuszy z różnymi typami produktów w jednym koszyku (obozy, vouchery, merch),
 - 3) Testy dynamicznych zmian cen we wszystkich miejscach prezentacji (sklep, tabele cenowe, formularze, maile),
 - 4) Testy wyświetlania POP-UP, napisu promocyjnego oraz sekcji hero ze zdjęciem/filmem na głównych podstronach,
 - 5) Testy na aktualnych wersjach głównych przeglądarek (Chrome, Firefox, Edge, Safari) oraz na podstawowych rozdzielczościach mobilnych,
 - 6) Drobne poprawki UX/usability uzgodnione z Zamawiającym.

7. Materiały i dane po stronie Zamawiającego

1. Teksty na nowe podstrony (szkółki, wypożyczalnia, vouchery).
2. Aktualne cenniki, zasady promocji, terminy i reguły cenowe.
3. Materiały graficzne (logo, zdjęcia, grafiki produktowe).
4. Dane dostępowe do:
 - 1) Hostingu / serwera,
 - 2) Panelu Silex,
 - 3) PayU.

8. Zakres wyłączony z realizacji

1. Bieżąca administracja serwerem (konfiguracja, backupy, aktualizacje poza niezbędnym minimum do wdrożenia).
2. Przygotowanie treści marketingowych (copywriting) – poza drobnymi korektami technicznymi.
3. Przebudowa systemu fakturowania, obozów lub innych modułów w stopniu wykraczającym poza logikę niezbędną do wdrożenia Sklepu i płatności, chyba że Strony postanowią inaczej na zasadach §7 Umowy.

Podpis Wykonawcy:

Podpis zamawiającego:

Umowa o zachowaniu poufności (NDA)

zawarta w dniu _____ r. w _____, pomiędzy:

WB Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w 35-060 Rzeszów, ul. Juliusza Słowackiego 24/11
NIP: 5170455185, REGON: 540735769,
reprezentowaną przez Daniela Budykę,

zwaną dalej w treści umowy „**Wykonawcą**”,

a

TECHNICAL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Wolice 32, 88-190 Barcin,
NIP: 5621813759, REGON: 387758205, KRS 0000875085,
reprezentowaną przez Artura Puzio,

zwaną dalej w treści umowy „**Zamawiającym**”,
zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a osobno „**Stroną**”.

§1. Przedmiot NDA

1. Niniejszy Załącznik reguluje zasady zachowania poufności informacji przekazywanych pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy o wykonanie i rozbudowę funkcjonalności serwisu internetowego z dnia _____ r. („Umowa”).

§2. Definicje

1. Informacje poufne – wszelkie informacje, dane, dokumenty i materiały, w szczególności:
 - 1) Dane techniczne dotyczące Serwisu, jego architektury, kodu źródłowego, baz danych, konfiguracji,
 - 2) Informacje handlowe, finansowe, marketingowe i organizacyjne dotyczące Zamawiającego,
 - 3) Dane klientów i użytkowników Serwisu,
 - 4) Treść Umowy głównej oraz ustaleń dodatkowych, niezależnie od formy ich utrwalenia (pisemnej, elektronicznej, ustnej), oznaczone jako poufne lub które ze względu na swój charakter powinny być uznane za poufne.
2. Strona ujawniająca – Strona przekazująca Informacje poufne.
3. Strona otrzymująca – Strona otrzymująca Informacje poufne

§3.

Zobowiązanie do zachowania poufności

1. Strona otrzymująca zobowiązuje się:
 - 1) Zachować w poufności wszystkie Informacje poufne otrzymane od Strony ujawniającej,
 - 2) Nie ujawniać Informacji poufnych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej lub e-mailowej zgody Strony ujawniającej,
 - 3) Nie wykorzystywać Informacji poufnych w innym celu niż wykonanie Umowy głównej.
2. Strona otrzymująca może udostępniać Informacje poufne swoim pracownikom, współpracownikom lub podwykonawcom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy głównej, pod warunkiem nałożenia na te osoby obowiązku zachowania poufności co najmniej w takim samym zakresie jak wynikający z niniejszego Załącznika.

§4.

Wyłączenia

1. Zobowiązania określone w §3 nie dotyczą informacji, które:
 - 1) Były publicznie dostępne w momencie ich ujawnienia Stronie otrzymującej lub stały się publicznie dostępne bez naruszenia niniejszej NDA,
 - 2) Były w posiadaniu Strony otrzymującej przed ich ujawnieniem przez Stronę ujawniającą i nie były objęte obowiązkiem poufności,
 - 3) Zostały ujawnione Stronie otrzymującej przez osobę trzecią, która była uprawniona do ich ujawnienia i nie była związana zakazem poufności wobec Strony ujawniającej,
 - 4) Których ujawnienia wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub prawomocne orzeczenie sądu lub innego uprawnionego organu – w takim przypadku Strona otrzymująca, o ile to możliwe, powiadomi wcześniej Stronę ujawniającą o obowiązku ujawnienia informacji.

§5.

Okres obowiązywania

1. Obowiązek zachowania poufności wynikający z niniejszego Załącznika obowiązuje w czasie trwania Umowy głównej oraz przez okres 3 (trzech) lat od dnia jej rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu.

§6.

Zwrot lub zniszczenie informacji

1. Na żądanie Strony ujawniającej Strona otrzymująca zobowiązuje się do:
 - 1) Zwrotu wszelkich nośników zawierających Informacje poufne, lub
 - 2) Trwałego zniszczenia takich nośników i przekazania Stronie ujawniającej stosownego oświadczenia, o ile przechowywanie takich informacji nie jest wymagane przez prawo.

§7. Odpowiedzialność

1. Strona otrzymująca ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązków poufności, w tym za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.
2. W przypadku naruszenia obowiązku poufności Strona ujawniająca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Umowy głównej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy głównej a niniejszym Załącznikiem w zakresie poufności, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Załącznika.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem mają zastosowanie postanowienia Umowy głównej oraz przepisy prawa polskiego.
3. Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpis Wykonawcy:

Podpis zamawiającego:
